

1501122-30.2019.8.26.0156

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falso testemunho ou falsa perícia

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... fossem absolvidos da imputação de tráfico de drogas, o ora acusado Flavio, ao ser ouvido na qualidade de testemunha, afirmou que, no momento em que os policiais adentraram na residência, estava sentado no sofá e que nada de ilícito teria sido encontrado, negando inclusive a existência de uma balança de precisão, conforme sentença de fls. 23/31.

Todavia, a mendacidade de sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1501122-30.2019.8.26.0156 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501122-30.2019.8.26.0156

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falso testemunho ou falsa perícia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO DE SOUZA RIBEIRO

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

FLAVIO DE SOUZA RIBEIRO, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 342, § 1º, do Código Penal, porque, no dia 30 de janeiro de 2019, na sala de audiências da Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro/SP, localizada na Rua Francisco Marzano, nº 100, Vila Paulo Romeu, nesta cidade e Comarca de Cruzeiro/SP, fez afirmação falsa como testemunha, com o fim de produzir efeito no processo criminal nº 15000416-44.2018.8.26.0621, que tramitava perante essa mesma Vara, em que figuravam como réus Herick Eduardo Ferreira Barros de Oliveira e Andreia Oliveira Rego, sendo ambos condenados como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi recebida (fls. 63), o réu foi citado (fls. 74) e ofertou resposta à acusação (fls. 81/82).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas em comum, uma testemunha exclusiva da defesa e o réu foi interrogado (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 115/120).

Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 115/120).

A Defesa pleiteou a absolvição, com fulcro no art. 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pediu a fixação das penas nos mínimos

legais, a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos (fls. 123/126).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, nos autos do processo nº 15000416-44.2018.8.26.0621, que tramitou perante essa Vara Criminal, Herick Eduardo Ferreira Barros de Oliveira e Andreia Oliveira Rego, foram regularmente processados e condenados pela infração ao artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06. Isso porque, em 1º de outubro de 2018, por volta das 17h20, na Rua Gustavo Moeler, nº 34, Vila Operária, nesta cidade e comarca de Cruzeiro, os acusados agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela divisão de tarefas e unidade de propósitos, guardavam e tinham em depósito, com intuito de venda droga na forma de 01 (um) invólucro plástico contendo 18,33 g de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Ocorre que, durante a audiência de instrução e julgamento, com o intuito de beneficiar os denunciados, visando especificamente que eles fossem absolvidos da imputação de tráfico de drogas, o ora acusado Flavio, ao ser ouvido na qualidade de testemunha, afirmou que, no momento em que os policiais adentraram na residência, estava sentado no sofá e que nada de ilícito teria sido encontrado, negando inclusive a existência de uma balança de precisão, conforme sentença de fls. 23/31. Todavia, a mendacidade de sua narrativa restou evidenciada quando contrastada com os demais elementos de prova produzidos naqueles autos, que propiciaram a prolação de édito condenatório em desfavor dos denunciados Herick Eduardo e Andreia, em especial com os relatos ofertados pelos Policiais Civis Carlos Alberto Freire Neto e Rômulo Vieira Araújo Santos, bem como, pelo depoimento do denunciado Herick Eduardo, o qual confirmou a existência da balança de precisão e do entorpecente. Os autos vieram instruídos com cópia da denúncia ofertada nos autos nº 1500416-44.2018.8.26.0621 (fls. 12/14) e cópia da sentença (fls. 23/31).

O acusado negou ter ocultado a verdade no dia da audiência. Disse que foi até a casa de Herick para entregar salgados, permanecendo por um período, quando foi surpreendido pela ação policial. Declarou que se levantou do sofá, mas os policiais o mandaram permanecer sentado. Esclareceu que, durante a prisão, ficou com a filha de Herick no colo, porque ela estava muito assustada, não se recordando dos objetos que foram apreendidos. Disse que viu os policiais se movimentando pela casa, mas não reparou na ação (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 115/120). O policial civil Rômulo Vieira Araújo Santos relatou que o acusado estava presente no momento da diligência policial, recordando-se que no ato foram presos Herick "GB" e a esposa, além de terem apreendido algo que estava no sofá, acreditando se tratar de uma balança de precisão (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 115/120).

No mesmo sentido foram as declarações do policial civil Carlos Alberto Freire Neto, acrescentando que o acusado estava sentado no sofá acompanhando a prisão, além de ter presenciado a apreensão das drogas e da balança de precisão, que estava no sofá (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 115/120).

A testemunha de acusação Herick Eduardo Ferreira Barros de Oliveira declarou que o acusado Flávio estava em sua residência no momento da prisão, esclarecendo que foram apreendidas cocaína, que estava no rack da sala, dinheiro e uma balança de precisão, que estava na lanchonete. Disse que Flávio permaneceu na sala durante a atuação policial, com sua filha no colo, tentando acalmá-la. Declarou que da sala da sua casa há acesso a lanchonete, não se recordando qual policial encontrou a balança (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 115/120).

Essas são as provas e se mostram insuficientes para a edição do decreto condenatório.

O acusado negou ter feito afirmação falsa, negado ou calado a verdade como testemunha no processo nº 1500416-44.2018.8.26.0621, esclarecendo que presenciou a ação policial, mas não se atentou ao que foi apreendido na residência de Herick e Andreia, isso porque foi surpreendido com a abordagem, permanecendo inerte com a filha de Herick no colo para acalmá-la e assim não atrapalhar a atuação dos

agentes.

Nota-se que nos autos nº 1500416-44.2018.8.26.0621 o acusado não foi ouvido em sede policial, tendo se manifestado uma única vez em juízo, o que não contribui para a comparação de versões.

Ademais, durante a instrução nos autos nº 1500416-44.2018.8.26.0621, o acusado esclareceu que não notou a apreensão dos objetos, atrelando sua falta de percepção ao estado de nervosismo que se encontrava, dado que nunca passou por situação análoga.

Destaca-se que os agentes policiais confirmaram que a balança de precisão foi encontrada no sofá em que o acusado estava, porém não esclareceram se a ele foi dada ciência dos objetos apreendidos no local.

Junto a isso, não há como ignorar a situação atípica a que Flávio foi exposto, despertando-lhe extremo nervosismo e incômodo, o que supostamente o levou à falta de atenção na diligência policial.

Com efeito, ainda que tenham servido como fundamento para o oferecimento da denúncia, não se transmudaram em prova efetiva acerca do delito, eis que não reprisados em Juízo.

Salienta-se que não se está afirmando que a acusada não praticou o crime, mas sim que, pelas provas trazidas, não é possível afirmar seguramente que o tenha feito. A dúvida a beneficia, razão pela qual se impõe a absolvição como medida mais justa a ser adotada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e o faço para absolver FLAVIO DE SOUZA RIBEIRO, documento de identidade R.G. nº 20.145.979, filho de Sebastião Augusto Ribeiro e de Maria Aparecida Rocha Ribeiro, da acusação que lhe foi feita nestes autos.

Transitada em julgado e feitas as comunicações necessárias, arquivem-se os autos. P. R. e Int.

Cruzeiro, 20 de abril de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA